

통 보

제 목 *** 사업 참여 시 CBSA 체결 업무 부적정

관 계 부 서 ▼▼▼▼사업처, ■■팀, □□□□처

내 용

○○○ ***사업과 관련하여 KNOC컨소시엄과 SOC컨소시엄은 2008년 2월 14일 *** 정부(이하 “***”)와 석유개발-SOC건설 연계 MOU를 각각 체결하였다. 공사는 2008년 6월 17일 ○○○ *** MOU사업 추진현황을 이사회에 보고한 후 2008년 6월 21일 *** 정부와 Capacity Building Support Agreement(이하 “CBSA”) 및 5개 광권계약을 체결하였다. 이후 공사는 2008년 9월 25일 *** 정부와 재협상을 통해 CBSA 및 5개 광권계약을 체결하고, 2008년 10월 14일 공사 이사회에 부의하여 사후승인을 획득하였다. 이후 공사는 ‘08.9월계약을 종료하고 *** 정부와 재협상을 통해 2008년 11월 17일 CBSA 및 5개 광권계약을 체결하고, 2008년 12월 9일 공사 이사회에 부의하여 사후승인을 획득하였다.

상기 ‘08.9월계약 및 ‘08.11월계약은 선 서명완료 및 공사 이사회 사후승인 방식으로 체결되었으나, 각 계약서에 공사 이사회 사후승인을 선결조건으로 명시하지 않았다.

한편, 당초 2008년 2월 체결된 MOU에는 보장수익원유 규정이 없었으나, CBSA '08.6월계약 체결을 위한 공사-***간 협상과정에서 보장수익원유 개념이 도입된 것으로 추정되며, 또한, CBSA '08.9월계약 시 기존 SOC컨소시엄이 부담하던 SOC건설을 공사가 단독으로 부담하면서 보장수익원유가 증가된 것으로 추정된다. 그러나 이에 대한 산정 근거 및 합의 과정에 대한 보고문서는 없다.

보장수익원유는 *** 탐사사업 실패 시 공사가 선투자한 대규모 SOC건설비용을 회수하기 위한 유일한 장치로서 CBSA 계약상의 중요 조항에 해당하나, 보장수익원유의 산정의 근거 및 협상 내역 등에 대한 문서 작성 및 이사회 보고가 부적절하였던 것으로 판단된다.

조치할 사항

*****사업처장은**

향후 신규사업참여, 지분매각 및 철수 등의 업무 추진시 부득이하게 이사회 사후승인을 득해야 하는 경우 관련계약서에 공사 이사회 승인을 선결조건으로 명시하며, 보장수익원유 물량과 같은 중요한 상업적 조건에 대해서는 산정 근거 및 협상 경과를 세밀히 기록하고 이사회 등에 보고하시기 바랍니다. (통보)

■ 팀장은

계약 체결시 공사 이사회 등의 승인이 필요하나 부득이하게 계약체결 이후 사후 승인으로 처리할 경우, 계약서(안)에 이사회 승인조건이 명기되어 있는지에 대한

법무검토를 의무화 하도록 법무심사를 강화하시기 바랍니다. (통보)

사장은

*** 사업 참여 시 CBSA 체결 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대해 징계 조치가 필요하나, 인사규정 제50조 (징계사유의 시효)에 따라 징계시효(3년)가 경과하여 해당 직원을 아래와 같이 통보하오니 인사자료로 활용하시기 바랍니다.

[관련 자]

NO	소속부서	직급	성 명	조치사항	비 고
1	㉸㉸㉸㉸사업처	2급	㉸㉸㉸	인사자료 통보	당시 ㉸㉸㉸㉸처 팀장